

NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

prostřednictvím Městského soudu v Praze

Slezská 9, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: snkabbm

NAVRHOVATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
ŘÍZENÍ	Městský soud v Praze, sp. zn. 18 A 17/2026
ŽALOVANÁ V PŮVODNÍ VĚCI	primárně Policie České republiky – NCOZ SKPV; subsidiárně Policejní prezidium České republiky
PŘEDMĚT	návrh podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. na určení lhůty k vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí
DATUM	21. září 2026

NÁVRH NA URČENÍ LHŮTY K PROVEDENÍ PROCESNÍHO ÚKONU

podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

NAVRHUJI, aby Nejvyšší správní soud určil Městskému soudu v Praze lhůtu 15 dnů od doručení usnesení Nejvyššího správního soudu k vydání rozhodnutí, jímž se řízení vedené pod sp. zn. 18 A 17/2026 končí.

I. Vymezení návrhu a konkrétního procesního úkonu

Jsem žalobcem v řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 18 A 17/2026 o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Tímto návrhem namítám průtahy výlučně ve vztahu k procesnímu úkonu spočívajícímu ve vydání rozhodnutí, jímž se toto řízení končí.

II. Dosavadní průběh řízení

Datum	Procesní / skutkový vývoj	Význam
1. 5. 2026	Podána zásahová žaloba ve věci nyní vedené pod sp. zn. 18 A 17/2026.	Počátek soudního řízení.
7. 5. 2026	Městský soud v Praze vydal č. j. 18 A 17/2026-15 – výzvu k zaplacení soudního poplatku.	Poslední evidovaný procesní úkon soudu známý navrhovateli.
8. 5. 2026	Soudní poplatek 2 000 Kč uhrazen.	Poplatková překážka odstraněna bezprostředně.
4. 6. 2026	Doplnění a zúžení žaloby.	Upřesnění předmětu a petitu.
19. 7. 2026	Mimořádně naléhavé doplnění a upřesnění žaloby.	Výslovná žádost o bezodkladné a přednostní projednání.
2. 8. 2026	Další důkazní doplnění žaloby.	Nové následné důkazy; bez změny skutkového jádra.
25. 8. 2026	Mimořádně naléhavé důkazní doplnění.	Nové úřední důkazy, bez změny žalované, petitu a skutkového jádra.
2. 9. 2026	Mimořádně naléhavé doplnění.	Doložen uzavřený kontrolní kruh uvnitř Policie ČR.

Datum	Procesní / skutkový vývoj	Význam
8. 9. 2026	Mimořádně naléhavé doplnění – listina GIBS.	Další následný důkaz; bez změny žalované, petitu a skutkového jádra.
11.–15. 9. 2026	Nový veřejný a legislativní vývoj k CBD, THCA a legálnímu neomamnému konopí.	Další objektivní zvýšení časové citlivosti ochrany.
21. 9. 2026	Podání tohoto návrhu.	143 dnů od podání žaloby; 137 dnů od posledního evidovaného úkonu soudu.

Ke dni 21. 9. 2026 tedy uplynulo 143 kalendářních dnů od podání žaloby a 137 kalendářních dnů od posledního evidovaného procesního úkonu soudu ze dne 7. 5. 2026. Moje následná podání nebyla samoučelná: reagovala na nové úřední listiny a opakovaně výslovně zachovávala skutkové jádro a žalobní petit.

III. Přednostní režim zásahové žaloby podle § 56 odst. 3 s. ř. s.

Podle § 56 odst. 3 soudního řádu správního soud projednává a rozhoduje přednostně žaloby proti nezákonnému zásahu, pokynu nebo donucení správního orgánu. Nejvyšší správní soud současně judikuje, že přednostní režim se neprojevuje pouze v pořadí konečného rozhodnutí, ale také v rychlosti přípravných procesních úkonů.

V rozsudku NSS č. j. 4 Afs 233/2023-43 se uvádí, že u zásahové žaloby mají být i procesní úkony činěny bezodkladně tak, aby vůbec bylo možné rozhodnout přednostně a urychleně. V usnesení č. j. Aprk 31/2016-65 NSS výslovně označil požadavek § 56 odst. 3 za určující jak pro rychlost přípravných úkonů, tak pro celkovou délku řízení.

V nynější věci nejde pouze o určení nezákonnosti historicky ukončeného zásahu. Žaloba byla opakovaně vymezena jako ochrana před pokračujícím postupem a trvajících účinky. V podání ze dne 19. 7. 2026 jsem soudu výslovně doložil, že probíhá pěstební rok 2026, že jsem majitelem výzkumnické farmy konopí se sídly tří zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a zde konopí pěstujícími členy, jsem podmíněně propuštěn do 7. 4. 2027 za odsouzení ve věci konopí dle § 283 trestního zákoníku a že případný nový zásah může bezprostředně zasáhnout mou osobní svobodu, obydlí, majetek a výzkumnou činnost. Současně trestní novela č. 270/2025Sb. dává nově k pěstování a nakládání s konopím řadu interpretačních stanovisek. Preventivní hodnota soudní ochrany proto s časem objektivně klesá.

IV. Kritéria § 174a odst. 8 zákona o soudech a soudcích

Kritérium	Konkrétní okolnost ve věci 18 A 17/2026
Složitost věci	Věc má rozsáhlejší skutkový a důkazní základ. To však samo o sobě neodůvodňuje absenci dalšího evidovaného procesního úkonu po dobu 137 dnů. Žaloba byla dne 4. 6. 2026 zúžena a pozdější dodatky byly výslovně předkládány jako následné důkazy bez změny skutkového jádra a petitu.
Význam předmětu řízení pro navrhovatele	Význam je mimořádný. Namítaný stav se týká opakovaného policejního postupu, pravidel určování THC, osobní svobody, pěstebního roku 2026 a možnosti předcházet dalším zásahům. Nový legislativní vývoj v září 2026 tuto časovou citlivost dále zvyšuje.
Postup navrhovatele	Řízení jsem neblokoval. Soudní poplatek jsem uhradil bezprostředně po výzvě. Na vznikající nové úřední listiny jsem reagoval doplněními, jejichž účelem bylo doložit pokračování napadeného stavu, nikoli vytvářet nový předmět řízení.

Kritérium	Konkrétní okolnost ve věci 18 A 17/2026
Dosavadní postup soudu	Posledním evidovaným procesním úkonem Městského soudu v Praze je výzva ze dne 7. 5. 2026, č. j. 18 A 17/2026-15. Po splnění poplatkové povinnosti není navrhovateli znám navazující úkon soudu směřující k rozhodnutí věci.

V. Srovnání s dalšími zásahovými věcmi senátu 18 A

Podpůrně uvádím pět veřejně dostupných zásahových rozsudků Městského soudu v Praze, senátu 18 A. Ve veřejných textech není u všech věcí bezpečně dohledatelný přesný den podání žaloby, proto níže nepočítám délku soudního řízení, ale konzervativně delší interval od data napadeného zásahu do data rozsudku. Skutečná délka soudního řízení byla tedy nutně stejná nebo kratší.

Sp. zn.	Datum zásahu	Datum rozsudku	Konzervativní interval
18 A 107/2025	10. 10. 2025	25. 11. 2025	46 dnů
18 A 116/2025	12. 9. 2025	10. 12. 2025	89 dnů
18 A 118/2025	10. 10. 2025	18. 12. 2025	69 dnů
18 A 127/2025	13. 10. 2025	8. 1. 2026	87 dnů
18 A 135/2025	1. 12. 2025	19. 1. 2026	49 dnů
PRŮMĚR			68 dnů

Průměr 68 dnů nepředstavuji jako statistickou průměrnou délku řízení. Jde pouze o orientační podpůrný ukazatel. V nynější věci uplynulo již 143 dnů přímo od podání žaloby, tedy více než dvojnásobek tohoto konzervativně počítaného průměru.

VI. Srovnání s dalšími mými zásahovými řízeními u Městského soudu v Praze

Sp. zn.	Evidované úkony / rozhodnutí	Podpůrný význam
8 Ad 9/2026	Zásahová žaloba na ministerstvo zdravotnictví byla podána dne 26.června 2026, 9. 7. 2026 byla soudem vydána výzva k soudnímu poplatku; 19. 8. 2026 zasláno vyjádření žalovaného; 28. 8. 2026 soud rozhodl	Věc byla rozhodnuta 61 den od podání. Po upřesnění věci soudem je žaloba vedena od 1.9.2026 pod sp.zn. 15 Ad 14/2026 a žalovaným je nově SUKL.
15 A 44/2026	Zásahová žaloba na ministerstvo vnitra byla podána dne 23.července 2026 a byla rozhodnuta dne 25. 8. 2026 usnesením č. j. 15 A 44/2026-43	Věc byla rozhodnuta 32 den od podání Dne 1. září 2026 jsem podal kasační stížnost vedenou u NSS pod sp.zn.

Toto srovnání neuvádím jako tvrzení o pořadí jednotlivých věcí nebo jako nárok na identickou délku řízení. Dokládám jen, že Městský soud v Praze v jiných souběžných zásahových věcech činil během stejného období přípravné úkony a rozhodoval, zatímco ve věci **18 A 17/2026** je posledním evidovaným úkonem nadále výzva ze dne 7. 5. 2026.

VII. Nový objektivní důvod naléhavosti: legislativní vývoj po 14. září 2026

V průběhu řízení došlo k dalšímu objektivnímu vývoji přímo v oblasti, v níž se domáhám včasné a preventivní soudní ochrany. Schválený text novely Zákona o návykových látkách (ZoNL), který předkládám jako důkaz, výslovně uvádí, že byl schválen vládou dne 14. 9. 2026 pod č. j. OVA 684/26.

Procesní význam této skutečnosti nespočívá v tom, aby Nejvyšší správní soud v řízení podle § 174a posuzoval ústavnost či budoucí výklad uvedené novely. Význam spočívá v tom, že se během trvání této

přednostní zásahové věci dále mění právě právní prostředí legality týkající se konopí, kanabinoidních struktur CBD, THCA, určování THC a legálního neomamného konopí. Čas zde proto není neutrálním faktorem: s dalším odkladem rozhodnutí klesá preventivní účinnost soudní ochrany, o kterou žádám.

Otázka, kterou novela ZoNL řeší	Relevantní paragraf schváleného návrhu	Námitky	Spornost a riziko širokého výkladu
Prodej výrobků obsahujících legální neomamné konopí fyzickým osobám	§ 15 odst. 1 písm. f): zakazuje „prodávát nebo bezúplatně předávat výrobky obsahující technické konopí fyzickým osobám“. Neexistující botanický pojem technické konopí slouží jen a pouze k matení veřejnosti.	Riziko plošného zásahu do legálního neomamného konopí. Pojem „výrobek obsahující“ není v tomto ustanovení zúžen a může zahrnout široké spektrum dosud běžných výrobků.	Extrémně vysoká spornost rozsahu. Jazykové znění není omezeno na výrobky se syntetickými nebo polysyntetickými psychoaktivními látkami! Široký výklad zasáhne široký okruh legálních výrobků z konopí.
Vnášení látek do konopí po sklizni a sušení	§ 15 odst. 1 písm. g): „obohacování“ je definováno jako jakýkoli technologický postup, zejména rozprašování, máčení, impregnování, povlakování, infuze nebo obdobný postup, jímž je po sklizni a sušení do konopí nebo na ně dodatečně vnesena jakákoli látka.	Rizika dopadů širokého technologického vymezení. Zejména při výrobě mastí a extraktů, při jejichž výrobě dochází k máčení nebo kontaktu s tukem, při výrobě tinktur naopak s alkoholem.	Extrémně významná a vysoká spornost. Text vyžaduje dodatečné vnesení látky, jaké zpracování pod něj nutně spadá však neřeší. Demonstrativní výčet „máčení“ a „infuze“ současně vytváří prostor pro široký správní výklad.
Dovoz a vývoz takto upraveného konopí	§ 15 odst. 1 písm. h): zákaz dovozu nebo vývozu konopí, které je výsledkem postupu podle písm. g) nebo obdobného postupu.	Námitka navazuje na neurčitost písm. g): nebude-li předvídatelně vyloženo „obohacování“, nebude předvídatelná ani hranice zakázaného dovozu a vývozu.	Odvozená spornost. Rozsah písm. h) je přímo závislý na výkladu písm. g).
Chemická přeměna CBD a THCA	§ 15 odst. 1 písm. i): zakazuje „zpracovávat látku kanabidiol a látku kyselina tetrahydrokanabinolová na jiné chemické látky“. Možný pokus o zpětnou legalizaci znaleckých posudků policie!	Při běžném nakládání s konopím (sušením), natož při výrobě mastí a extraktů či tinktur dochází k přirozeným přeměnami CBD a THCA! Text novely otevírá extrémně široký jazykový výklad.	Nejvyšší míra spornosti. Text neomezuje zákaz na cílenou syntézu psychoaktivních derivátů, nevymezuje zakázanou výslednou látku ani výslovně nestanoví, že musí jít o úmyslnou chemickou konverzi.
Výjimky pro výzkum, státní	§ 15 odst. 2: zvláštní výjimky pro vymezené vědecké a výzkumné činnosti a státní	Námitka spočívá v tom, že návrh chrání konkrétně vyjmenované režimy, ale	Významná interpretační indicie. Existence specifických výjimek

Otázka, kterou novela ZoNL řeší	Relevantní paragraf schváleného návrhu	Námitky	Spornost a riziko širokého výkladu
orgány a terapii	orgány; u písm. i) také pro terapeutické účely vymezené v povolení.	neobsahuje obecnou výjimku pro běžné legální zpracování mimo tyto režimy.	podporuje potřebu přesně vymezit hranici obecného zákazu.
Sankční následek	§ 36 odst. 1 písm. t) až w) zavádí přestupky za porušení § 15 odst. 1 písm. f) až i); § 37 odst. 1 písm. d) stanoví pro porušení písm. g) až i) pokutu až 20 000 000 Kč.	Široce formulovaný zákaz je zvláště problematický, pokud na něj navazuje mimořádně vysoká správní sankce.	Závažná otázka předvídatelnosti sankční normy. Čím širší a neurčitější výklad skutkové podstaty, tím naléhavější je potřeba restriktivního a předvídatelného výkladu.
Konopné výrobky určené ke kouření	Změna zákona č. 110/1997 Sb., navržený § 12j odst. 6: bylinné výrobky určené ke kouření nesmějí obsahovat mimo jiné kanabinoidy a jejich deriváty.	Schválený balík nezasahuje pouze proti chemickým nástrikům, jak tvrdila vláda, ale obsahuje i další přímé zákazy týkající se jakéhokoliv legálního konopí!	Interpretační spornost jako u § 15 odst. 1 písm. i), přímý dopad je z textu novely výraznější.

Tento následný legislativní vývoj nemění žalovanou, skutkové jádro ani žalobní petit ve věci 18 A 17/2026. Předkládám jej pouze jako nový objektivní důkaz významu věci pro navrhovatele a časové citlivosti soudní ochrany při posouzení § 174a odst. 8 zákona č. 6/2002 Sb.

Schválený vládní návrh sám předpokládá účinnost od 1. 1. 2027. Právě tato konkrétní časová hranice zesiluje potřebu, aby o přednostní zásahové žalobě nebylo rozhodováno až poté, co se právní prostředí, v němž se domáhám preventivní ochrany, dále zásadně promění.

VIII. Relevantní judikatura Nejvyššího správního soudu

Rozhodnutí	Význam pro nynější návrh
NSS č. j. Aprk 8/2019-39	NSS je vázán specifikací procesního úkonu, u něhož jsou průtahy namítány; vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, je samostatně posuzovatelným procesním úkonem.
NSS č. j. Aprk 29/2013-74	Neodůvodněné průtahy mohou spočívat v tom, že soud po obdržení podání v přiměřené době nečiní žádné úkony, věci se nezabývá nebo činí úkony s nedůvodnou časovou prodlevou.
NSS č. j. Aprk 31/2016-65	Přednost podle § 56 odst. 3 s. ř. s. je určujícím požadavkem jak pro rychlost přípravných úkonů, tak pro délku řízení; NSS v dané zásahové věci hodnotil prodlevy městského soudu jako neslučitelné s přednostním režimem.
NSS č. j. Aprk 19/2014-46	NSS návrhu vyhověl a přímo určil Městskému soudu v Praze lhůtu, do níž měl ve věci rozhodnout.

Rozhodnutí	Význam pro nynější návrh
NSS č. j. Aprk 5/2022-79	NSS vyhověl návrhu a určil Městskému soudu v Praze konkrétní lhůtu k rozhodnutí; vytíženost soudu sama o sobě neodstraňuje právo účastníka na řízení bez zbytečných průtahů.
NSS č. j. 4 Afs 233/2023-43	U zásahových žalob je nutné činit procesní úkony bezodkladně tak, aby bylo možné rozhodnout přednostně a urychleně.

IX. Přiměřenost požadované patnáctidenní lhůty

Požadovaná lhůta 15 dnů je konkrétní, krátká, avšak přiměřená. Řízení trvá 143 dnů, poslední evidovaný procesní úkon soudu je starý 137 dnů, poplatková povinnost byla splněna bezprostředně a opakovaně jsem upozorňoval na přednostní a naléhavou povahu věci.

Nový legislativní vývoj ze září 2026 navíc ukazuje, že další měsíce nečinnosti nejsou neutrální: právní prostředí se mezitím mění a návrh schválený vládou má podle vlastního textu nabýt účinnosti 1. 1. 2027. **Preventivní funkce zásahové žaloby proto vyžaduje rozhodnutí v době, kdy může mít ochrana ještě reálný význam.**

X. Návrh výroku

Navrhuji, aby Nejvyšší správní soud podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. určil Městskému soudu v Praze lhůtu 15 dnů od doručení usnesení Nejvyššího správního soudu k provedení procesního úkonu spočívajícího ve vydání rozhodnutí, jímž se řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 18 A 17/2026 končí.

XI. Důkazy ve spisu soudu

1. Výzva Městského soudu v Praze ze dne 7. 5. 2026, č. j. 18 A 17/2026-15.
2. Doklad o úhradě soudního poplatku dne 8. 5. 2026.
3. Doplnění a zúžení žaloby ze dne 4. 6. 2026.
4. Mimořádně naléhavé doplnění a upřesnění žaloby ze dne 19. 7. 2026.
5. Další důkazní doplnění ze dne 2. 8. 2026.
6. Mimořádně naléhavé důkazní doplnění ze dne 25. 8. 2026.
7. Mimořádně naléhavé doplnění ze dne 2. 9. 2026.
8. Mimořádně naléhavé doplnění ze dne 8. 9. 2026.

V Ospělově dne 21. září 2026

Mgr. Dušan Dvořák

navrhovatel / žalobce ve věci sp. zn. 18 A 17/2026

Příloha

Návrh novely zákona č. 167/1998 Sb., schválený vládou dne 14. 9. 2026 pod č. j. OVA 684/26.